

MATERIAL FÜR DIE UNTERRICHTSSTUNDE

LF2 2.5 - Die Haftung für die Inhalte der Webseite

Fallanalyse, Disclaimer-Check, Urheberrechts-Grundlagen und CC-Lizenz-Übung für dein Webshop-Projekt.

Mission

Du prüfst deinen Webshop wie ein Rechtsprofi: Welche Inhalte sind wirklich deine, welche stammen von anderen – und was darfst du damit tun? Am Ende ist dein Projekt frei von Bilderklau, toten Ausreden und riskanten Links.

1. Kurzüberblick

- Für eigene Inhalte haftet der Betreiber der Webseite grundsätzlich selbst – bei Beleidigungen oder falschen Behauptungen sogar strafrechtlich.
- Bei fremden, verlinkten Inhalten gilt: Zielseite vor dem Verlinken prüfen, externe Links klar kennzeichnen und bei Kenntnis von Rechtsverstößen sofort entfernen.
- Ein pauschaler Disclaimer („Wir haften für nichts!“) schützt nicht zuverlässig: Wer verlinkt, empfiehlt – eine gleichzeitige Distanzierung ist widersprüchlich.
- Das Urheberrecht (UrhG) schützt Texte, Fotos, Musik und Videos automatisch – auch ohne Copyright-Vermerk. Für fremde Werke brauchst du das Einverständnis des Urhebers.
- Ausnahmen: Privatkopie (ohne Veröffentlichung) und Zitatrecht (kurzer Auszug mit klarer Quellenangabe).
- Verstöße können Abmahnung, Unterlassung, Schadensersatz sowie Anwalts- und Gutachterkosten nach sich ziehen.
- Rechtsstand: Ältere Materialien nennen §§ 7-10 TMG. Diese Haftungsregeln stehen heute im Digital Services Act (Art. 4-8 DSA); das DDG hat das TMG abgelöst.

2. Arbeitsauftrag

- [] Lies den Kurzüberblick und markiere die drei Aussagen, die dich am meisten überraschen.
- [] Inventur: Liste alle Bilder und Texte deines Webshop-Projekts auf und markiere, was du selbst erstellt hast und was aus fremden Quellen stammt.
- [] Ersetze unklare Fundstücke durch eigene Werke oder passend lizenzierte CC-Inhalte – notiere Quelle und Lizenz direkt im Projekt.
- [] Untersuche zwei echte Webshops: Findest du einen Disclaimer? Wie werden externe Links gekennzeichnet?
- [] Formuliere für deinen Shop einen ehrlichen Hinweis zu verlinkten Inhalten (siehe Mustergerüst).
- [] Ergänze einen kurzen Datenschutzhinweis für deinen Shop (siehe Mustergerüst) und erstelle eine Mini-Präsentation (OneNote, PowerPoint oder Poster) mit den wichtigsten Punkten zur Haftung.

3. Fälle beurteilen: Haftung oder nicht?

Entscheide für jeden Fall, ob der Shopbetreiber ein Problem hat, und begründe kurz.

- a) Nico übernimmt für seinen Sneaker-Shop ein cooles Produktfoto aus einem fremden Onlineshop – „stand ja kein Copyright dran“.
- b) Lea verlinkt auf den Blog eines Herstellers. Monate später erfährt sie, dass dort inzwischen rechtswidrige Inhalte stehen – sie lässt den Link trotzdem online.
- c) Samir schreibt unter jede Seite: „Für alle Links übernehmen wir keinerlei Haftung.“ Geprüft hat er die verlinkten Seiten nie.
- d) Mia zitiert zwei Sätze aus einem Fachartikel über Sneaker-Pflege und nennt Autorin, Titel und Jahr.
- e) Jonas bindet das Logo einer bekannten Marke per Hotlink direkt vom fremden Server ein, damit sein Shop professioneller wirkt.
- f) Emma nutzt ein CC-BY-Foto als Titelbild und schreibt den Namen der Fotografin in den Bildnachweis.
- g) In Alis Shop beleidigt ein Kunde in einer Bewertung eine andere Person. Ali wird darauf hingewiesen, lässt die Bewertung aber online.
- h) Finja speichert die E-Mail-Adressen ihrer Kunden für einen Newsletter – ohne Information und ohne Einwilligung.

4. Creative-Commons-Spickzettel

Ordne bei jeder CC-Lizenz aus deinem Projekt zu, welche Bausteine sie enthält und was das bedeutet.

Baustein	Bedeutung für dich
BY (Namensnennung)	Du darfst das Werk nutzen, musst aber den Urheber nennen.
SA (Share Alike)	Bearbeitungen dürfen nur unter derselben Lizenz weitergegeben werden.
NC (Non Commercial)	Nur nicht-kommerzielle Nutzung erlaubt – für echte Shops tabu, für Schulprojekte meist okay.
ND (No Derivatives)	Keine Bearbeitung erlaubt: Das Werk darf nur unverändert verwendet werden.
CC0	Der Urheber verzichtet weitgehend auf seine Rechte – freieste Variante.

5. Mustergerüst für deinen Shop

So kann ein ehrlicher Hinweis zu Links und ein sauberer Bildnachweis aussehen:

<p>Hinweis zu Links: Alle externen Links wurden beim Setzen sorgfältig geprüft (Prüfdatum wird notiert). Externe Seiten sind als solche gekennzeichnet. Wird uns ein Rechtsverstoß auf einer verlinkten Seite bekannt, entfernen wir den Link umgehend.</p>

<p>Bildnachweis: Produktfotos: eigene Aufnahmen . Titelbild: Vorname Nachname, CC BY 4.0</p>

<p>Datenschutz: Wir verarbeiten personenbezogene Daten gemäß DSGVO. Gespeicherte Daten: Name, E-Mail, Bestellhistorie. Zweck: Kundenbetreuung und Versand. Details: www.musterwebshop.de/datenschutz</p>

Reflexionsfrage

„Ein Disclaimer ist wie ein Schild ‚Ich war’s nicht!‘ am eigenen Gartenzaun.“ – Passt dieser Vergleich? Erkläre mit eigenen Worten, warum sorgfältiges Verhalten mehr zählt als ein Textbaustein.

Hinweis: Dieses Material ist eigenständig für das EC Lernstudio formuliert. Verwende in Unterrichtsprojekten fiktive Daten und prüfe rechtliche Angaben immer mit aktuellen Quellen.